



Código de Ética e Conduta Profissional

Apresentação

Este Código de Ética e Conduta Profissional tem como objetivo estabelecer os princípios, valores e normas que regem a atuação dos sócios, advogados, estagiários, colaboradores e demais integrantes do [Nome do Escritório], em conformidade com a legislação vigente e com os padrões éticos da advocacia.

Todos os integrantes do escritório devem zelar pela reputação, integridade e credibilidade da profissão, agindo sempre com honestidade, responsabilidade, discrição e respeito à dignidade da pessoa humana.

1. Princípios Fundamentais

Os princípios que regem a conduta dos profissionais do escritório são:

- **Legalidade:** Atuar sempre em conformidade com a Constituição Federal, leis, regulamentos e normas da OAB.
- **Moralidade:** Manter conduta compatível com os preceitos éticos da advocacia.
- **Lealdade:** Ser leal aos clientes, colegas, instituições e ao Poder Judiciário.
- **Zelo profissional:** Prestar serviços jurídicos com diligência, competência, pontualidade e comprometimento.
- **Confidencialidade:** Guardar sigilo profissional sobre todas as informações confiadas pelos clientes.
- **Independência profissional:** Exercer a advocacia de forma livre, sem subordinação a interesses políticos, econômicos ou pessoais.

2. Relação com os Clientes

- O relacionamento com o cliente deve ser pautado pela confiança, transparência, lealdade e respeito.
- É dever do advogado manter o cliente informado sobre o andamento do processo e as estratégias jurídicas adotadas.
- A captação de clientes deve observar as normas da OAB, sendo vedada a mercantilização da advocacia.
- É vedada qualquer promessa de resultado, pois o êxito não pode ser garantido.



3. Relações Internas

- A convivência no ambiente de trabalho deve ser respeitosa, colaborativa e baseada na boa-fé.
- Assédio moral, sexual ou qualquer forma de discriminação são terminantemente proibidos.
- A liderança deve ser exercida com responsabilidade, promovendo o desenvolvimento dos integrantes e um ambiente saudável.
- O respeito à hierarquia interna não exclui a liberdade de opinião e o diálogo construtivo.

4. Relações com Colegas e com a OAB

- É dever de todo advogado tratar seus pares com urbanidade, respeito e solidariedade profissional.
- Atos que visem prejudicar colegas ou concorrentes são incompatíveis com a ética profissional.
- É dever colaborar com a Ordem dos Advogados do Brasil, respeitando suas normas e orientações.

5. Atuação Processual e Profissional

- A atuação profissional deve ser pautada pela boa técnica jurídica, ética e respeito às instituições judiciais.
- É vedada a litigância de má-fé, bem como o uso de expedientes protelatórios ou contrários à moralidade.
- Os profissionais devem recusar causas que atentem contra a ética ou que coloquem em risco sua independência profissional.

6. Conflito de Interesses

- Nenhum integrante do escritório poderá atuar em situação de conflito de interesses, salvo com autorização expressa e informada de todas as partes envolvidas.
 - A verificação de possíveis conflitos deve ser feita antes da aceitação de qualquer nova causa.
-



NIGRO FRANCISCATTO
Sociedade Individual de Advocacia

7. Honorários Profissionais

- A fixação dos honorários deve observar os parâmetros da OAB, considerando a complexidade, o tempo exigido e o valor da causa.
- A contratação deve ser formalizada por escrito, mediante contrato de honorários.
- É vedada a cobrança de valores abusivos ou desproporcionais.

8. Responsabilidade Social e Sustentabilidade

- O escritório deve promover ações de responsabilidade social, acesso à justiça e incentivo à cidadania.
- Sempre que possível, deve-se adotar práticas sustentáveis no ambiente de trabalho, com o uso racional de recursos naturais.

9. Sanções e Penalidades

O descumprimento das normas previstas neste Código poderá acarretar advertência, suspensão ou desligamento, sem prejuízo da responsabilização perante a OAB ou os órgãos competentes.

10. Disposições Finais

- Este Código deverá ser conhecido e observado por todos os integrantes do Nigro Franciscatto Sociedade Individual de Advocacia.
- Casos omissos serão analisados pelos sócios ou pelo comitê de ética interna, se houver.
- Este documento poderá ser revisado periodicamente, de acordo com a evolução da prática jurídica e das diretrizes éticas da OAB.

Hortolândia 01/01/2020

Roberta Nigro Franciscatto

OAB/SP nº 133.443